第 9～11 步　閱讀指引

⭐⭐⭐ 必看 一定要看懂　⭐⭐ 快速看 掃過記結論　⭐ 跳過 時間不夠直接略過　✍️ 要寫 練習題（擬答在題目下方）

第 9 步｜繼承事件：遺產分割

🎯 **一句話重點：遺產分割要「全部遺產一體分割」；§ 70 是特別審判籍，不排除普通審判籍；法院不受當事人分割方案拘束。**

📜 管轄（第 70 條）　⭐⭐⭐ 必看

📘 **第 70 條**：因繼承回復、遺產分割、特留分、遺贈、確認遺囑真偽或繼承人間因繼承關係所生請求事件，**得**由下列法院管轄：
① 繼承開始時**被繼承人住所地**法院；國內無住所者，其國內居所地法院
② **主要遺產所在地**法院

注意條文是「**得**」，不是「專屬」→ 和第 52、61 條不同

🏛️ ⭐⭐⭐ 必看

最高法院 103 年度台抗字第 771 號｜「主要遺產所在地」怎麼算？

⚖️ **結論**
以各所在地遺產**價值**為分子、全部遺產為分母，比例**最高**者為主要遺產所在地；**不是看筆數**

📌 **本案**
遺產在金門與臺北，要比較哪裡的**價值**較高，才能判斷臺北地院有無管轄、移送金門地院是否違反第 5 條準用非訟事件法第 3 條

🏛️ ⭐⭐⭐ 必看

最高法院 106 年度台抗字第 640 號｜第 70 條排除普通審判籍嗎？

⚖️ **結論**
- 第 70 條是基於調查證據便利所設的**特別審判籍**，**不排除**第 5 條準用非訟事件法第 7 條的**普通審判籍**
- 數法院都有管轄 → 準用非訟事件法第 3 條 → 由**受理在先**者管轄，但得裁定移送

📌 **本案**
被告住臺北、臺中；被繼承人住臺中；主要遺產在屏東 → 臺北、臺中、屏東地院**都有管轄權**；原告先向臺北起訴 → 原則由臺北管轄

📜 起訴狀（第 38 條、第 71 條）　⭐ 跳過

- 第 38 條第 1 項：應記載 ① 當事人及法定代理人 ② 訴訟標的及其原因事實 ③ 應受判決事項之聲明

- 第 38 條第 2 項：宜記載管轄及程序必要事項、準備言詞辯論事項、有無共同未成年子女、有無其他相關事件繫屬
- 第 71 條：遺產分割訴狀，宜附**繼承系統表**及**遺產清冊**

🔍 訴訟標的與性質 ⭐⭐⭐ 必看

🏛️ ⭐⭐⭐ 必看

最高法院 111 年度台上字第 1870 號｜分割遺產之訴的性質

⚖️ **重點**

・訴訟標的：繼承人請求法院**裁判分割遺產之權利**
・以**全部遺產為一體**分割，目的在消滅全部遺產的公同共有關係
・性質：具**非訟性質之形式形成訴訟**
・法院依法定分割方法，**不受當事人主張拘束**；與原告聲明不同時，**不必**駁回原告其餘之訴
・一部聲明不服 → 上訴效力**及於全部**

🏛️ ⭐ 跳過

最高法院 112 年度台上字第 1844 號｜遺產範圍有爭執

遺產內容或範圍的爭執，屬**攻擊防禦方法**，不是訴訟標的 → 法院定分割方法前調查認定即可；**不涉及訴之變更追加**，法院不用另為准駁

🏛️ ⭐⭐⭐ 必看

107 年法律座談會民事類第 3 號｜可以只分割一筆遺產嗎？

📌 **法律問題**

被繼承人留下 A、B 兩筆土地，由乙、丙公同共有。乙主張依民法第 830 條第 2 項準用第 824 條，只請求分割 A 地，不適用家事事件法，有無理由？

⚖️ **結論（否定說）**

因繼承所生的公同共有，分割就是遺產的清算程序 → 應依民法第 1164 條請求分割遺產 → 受**全部遺產一體分割原則**限制，不能只分一筆

🏛️ ⭐ 跳過

臺灣高等法院 111 年度家上易字第 27 號｜之後才發現的遺產

⚖️ **重點**

・以事實審言詞辯論終結前**已發現並確定**的財產為限
・之後新發現的遺產 → 屬新事實，可**另行起訴**分割，不受民訴第 253 條（重複起訴）及第 400 條（既判力）限制
・例外：經**全體公同共有人同意**（民法第 828、829 條），才可以只分割部分遺產

📜 闡明與協議 ⭐⭐ 快速看

📘 第 72 條｜繼承權有爭執

遺產分割訴訟中，關於**繼承權有爭執**者，法院應**曉諭**當事人得於同一訴訟中為請求之**追加**或提起**反請求**

姜老師：這是法官的**闡明義務**，不是強制追加或反請求；當事人經曉諭後未追加，之後仍可**另行起訴**，以保障其實體權。

📘 第 73 條｜分割方法協議

第 1 項：當事人**全體**就遺產分割方法達成協議者，除有適用第 45 條（和解）之情形外，法院應**斟酌**其協議為裁判

第 2 項：法院為前項裁判前，應曉諭當事人為辯論或為請求

原告的請求	協議對法院的拘束力
維持「請求裁判分割遺產」	**沒有**絕對拘束力，法院只是斟酌
依第 2 項變更為「請求履行協議」	**有**拘束力

✏️ 練習題 ✍️ 要寫

題 1　A、B、C、D 共同繼承父親甲的一筆土地，經鄉鎮市調解不成立。A 單獨起訴請求與 B 裁判分割。B 在家事法院審理中抗辯：「A 不是父親甲的繼承人。」

1. 家事法院應如何處理 B 的抗辯？
2. 若法院曉諭後，A、B 都沒有追加或反請求，日後 B 可否另行起訴確認 A 的繼承權不存在？
3. A 只對 B 起訴，是否合法？

題 2　被繼承人生前住臺中市，遺產有臺北市房屋一棟（價值 800 萬元）及屏東縣土地三筆（合計價值 300 萬元）。繼承人乙欲起訴請求分割遺產，其他繼承人（被告）都住在新竹縣。

1. 主要遺產所在地在哪裡？
2. 哪些法院有管轄權？
3. 若乙先向屏東地方法院起訴，屏東地院應如何處理？

> 👉 **點開看擬答**
>
> **題 1**
>
> 1. 繼承權有無為遺產分割之前提。依**第 72 條**，法院應**曉諭**當事人得於同一訴訟中為請求之追加或提起反請求（如 B 反請求確認 A 之繼承權不存在），並就繼承權先為調查認定。
> 2. **可以**。第 72 條為法官之**闡明義務**，非強制追加或反請求；為保障實體權，當事人後仍得另訴（姜老師）。
> 3. **不合法**。分割遺產以全部遺產為一體、消滅全體公同共有關係（民法第 1164 條、111 台上 1870），屬**固有必要共同訴訟**，應以其他全體繼承人 B、C、D 為被告；僅告 B 為當事人不適格，法院應闡明追加。
>
> **題 2**
>
> 1. 臺北房屋 800 萬 ÷ 全部 1,100 萬，價值比例最高 → 主要遺產所在地為**臺北**；看價值不看筆數（103 台抗 771）。
> 2. 第 70 條：**臺中**（被繼承人住所地）、**臺北**（主要遺產所在地）；第 70 條不排除普通審判籍（106 台抗 640），依第 5 條準用非訟事件法第 7 條，**新竹**（被告住所地）、**屏東**（財產所在地）亦有管轄權。
> 3. 屏東為財產所在地而有管轄權；數法院俱有管轄權，依第 5 條準用非訟事件法第 3 條，由**受理在先**之屏東地院管轄；但得依聲請或依職權裁定移送至認為適當之其他管轄法院。

第 10 步｜救濟程序：判決不服怎麼辦？

🎯 **一句話重點：訴訟走上訴、非訟走抗告；合併判決只對非訟部分不服 → 走抗告程序，但期間仍是 20 日。**

📋 基本分流 ⭐⭐ 快速看

情形	救濟	依據
單純家事訴訟	上訴、再審、第三人撤銷訴訟	第 51 條準用民訴
單純家事非訟	抗告（第一審裁定之抗告，由少家法院**合議**裁定）	第 92～96 條（第 94 條第 1 項）
訴訟＋非訟合併裁判	依第 44 條判斷	第 44 條

📜 第 44 條｜合併裁判的救濟 ⭐⭐⭐ 必看

📘 **第 1 項**：當事人就家事訴訟事件**與**家事非訟事件之終局裁判聲明不服者，除別有規定外，適用**上訴**程序
第 2 項：僅就家事**訴訟**事件之終局判決全部或一部聲明不服者，適用**上訴**程序
第 3 項：僅就家事**非訟**事件之第一審終局裁定全部或一部聲明不服者，適用該家事非訟事件**抗告**程序
第 4 項：對於家事訴訟事件之終局判決聲明不服者，以該判決所認定之法律關係為據之其他事件之裁判，**視為提起上訴**

對什麼不服	程序	條文
訴訟＋非訟都不服	上訴	第 1 項
只對訴訟不服	上訴	第 2 項
只對非訟不服	抗告程序（但期間 20 日）	第 3 項
只對訴訟不服，非訟以其為前提	非訟部分**視為上訴**	第 4 項

🔍 第 1 項的例外 ⭐⭐ 快速看

1. 家事事件因**程序不合法**被裁定駁回 → 聲明不服應循**抗告**程序
2. 兩部分都上訴後，第二審就**訴訟**部分和解、調解、撤回上訴或撤回起訴 → 剩下的非訟部分改依**非訟抗告程序**審理

🏛️ **臺灣高等法院臺中分院 112 年度家上字第 163 號**

📌 **事實**
一審判准離婚、親權共同行使但由相對人擔任主要照顧者、命給付扶養費每月 9,000 元。抗告人上訴後，二審就離婚、親權、扶養費**調解成立**，但抗告人仍對「**主要照顧者**」部分不服

⚖️ **結論**
訴訟部分已因調解而終結，剩下的是非訟部分 → 依**家事非訟事件抗告程序**審理

📝 **考試怎麼用**
二審中訴訟部分消滅 → 剩餘非訟部分「改走抗告」

⏰ 第 3 項的不服期間：20 日還是 10 日？ ⭐⭐⭐ 必看

🏛️ **104 年法律座談會民事類第 47 號**

📌 **法律問題**
一審就訴訟合併非訟事件判決後，當事人只對非訟部分不服，依第 44 條第 3 項走抗告程序（第 94 條第 1 項由少家法院合議）。抗告期間是 10 日還是 20 日？

⚖️ **結論：20 日**
一審是以**判決**為之（第 42 條），依民訴第 440 條，對判決聲明不服的不變期間為 **20 日**，不因只對非訟部分不服而不同，以保護當事人利益

📌 **實例**
臺灣新北地方法院 113 年度婚字第 112 號判決：離婚、親權、扶養費、代墊費用、損害賠償合併審判，判決註明「上訴期間 20 日」

📜 第 4 項｜視為提起上訴 ⭐⭐⭐ 必看

- 目的：貫徹**統合處理**，避免**裁判兩歧**
- 例：離婚訴訟合併請求酌定親權，被告一審全敗，**只對離婚**上訴 → 親權部分**也視為上訴**
- 理由：如果二審改判不准離婚，親權的酌定就失去前提

🏛️ 第三審（家事訴訟） ⭐ 跳過

程序	第二審	上第三審（最高法院）的條件
家事通常程序	高等法院	非財產權訴訟可以；財產權訴訟上訴利益逾 150 萬元
家事簡易程序	地方法院合議庭	上訴利益逾 150 萬元＋適用法規顯有錯誤＋原法院許可
家事小額程序	地方法院合議庭	不得上訴第三審
飛越上訴	—	一審通常程序財產權逾 150 萬元＋對事實無爭執＋雙方同意

✏️ 練習題 ✍️ 要寫

題 1　甲妻起訴請求與乙夫離婚，並合併請求酌定子女親權由甲行使、乙按月給付子女扶養費 1 萬元。一審全部准許，判決於 6 月 1 日送達乙。

1. 乙只對「扶養費」部分不服，應循什麼程序？期間多久？
2. 乙只對「離婚」部分上訴，親權與扶養費部分是否確定？
3. 乙對全部提起上訴後，二審中兩造就離婚與扶養費**調解成立**，只剩親權仍有爭執，二審應以什麼程序審理親權部分？

> 👉 **點開看擬答**
>
> 1. 扶養費屬家事非訟事件（戊類第 8 款）。僅就非訟部分不服 → 依**第 44 條第 3 項**適用家事非訟**抗告程序**（第 94 條第 1 項由少家法院合議裁定）。惟一審依第 42 條以**判決**為之，依民訴第 440 條，不服期間為**20 日**（104 年座談會第 47 號），即自 6 月 1 日送達後 20 日內。
> 2. **未確定**。依**第 44 條第 4 項**，對離婚判決聲明不服，以該判決所認定之法律關係為據之親權部分**視為提起上訴**；扶養費隨親權歸屬而定，亦受影響。目的：統合處理、避免裁判兩歧。
> 3. 訴訟部分已因調解而終結，剩餘親權部分屬非訟 → 二審改依**家事非訟抗告程序**審理（臺中分院 112 年度家上字第 163 號）。

第 11 步｜裁判效力：對世效、第三人撤銷、失權效

🎯 **一句話重點：甲乙類判決對第三人也有效；沒參加訴訟又被影響的人可以提第三人撤銷之訴；婚姻訴訟判決確定後，能一起主張而沒主張的事實就失權。**

📜 對世效（第 48 條第 1 項本文） ⭐⭐⭐ 必看

📘 就第 3 條所定**甲類或乙類**家事訴訟事件所為確定之終局判決，**對於第三人亦有效力**

為什麼要對世效？	說明
涉及公益	身分關係影響社會秩序
避免歧異	不能甲認為你們是夫妻、乙認為不是
紛爭一次解決	不用每個人各自再打一次

效力範圍	對象
原則（民訴）	只及於**當事人**
甲乙類家事訴訟	及於**第三人**（對世效）

📜 例外：第三人不受拘束（第 48 條第 1 項但書） ⭐⭐⭐ 必看

📘 下列之人**非因可歸責於己之事由**，於事實審言詞辯論終結前**未參加訴訟**者，不受拘束：
① **確認婚姻無效、婚姻關係存否**訴訟 → 婚姻關係受影響之人
② **確認親子關係存否**訴訟 → 主張自己與該子女有親子關係之人
③ **認領子女**訴訟（民法第 1067 條）→ 主張受其判決影響之非婚生子女

📜 第三人撤銷之訴（第 48 條第 2 項） ⭐⭐⭐ 必看

📘 前項但書所定之人或**其他與家事訴訟事件有法律上利害關係之第三人**，非因可歸責於己之事由而未參加訴訟者，得請求**撤銷對其不利部分**之確定終局判決，並準用民訴第五編之一第三人撤銷訴訟程序

丙類事件的第三人保障？丙類沒有對世效 → 依第 51 條準用民訴第 67 條之 1（訴訟告知）、第 507 條之 1 以下（第三人撤銷訴訟）

⚖️ 實務見解

🏛️ ⭐ 跳過

最高法院 105 年度台抗字第 802 號｜離婚判決確定後一方死亡，還能再審嗎？

📌 **事實**

法院判決離婚確定後，前夫劉○○死亡。前妻主張原訴訟程序中程序權未受充分保障，提起再審之訴

⚖️ **結論**

① **可以再審**：主張有再審事由者應有再審權利，不因他方判決確定後死亡而不同，以保障訴訟權、身分權及財產權

② **由繼承人承受再審被告地位**：再審結果與繼承人的財產權（繼承權）、身分權（姻親關係）有重大關連，由其承受最能兼顧各方利益

🏛️ ⭐⭐⭐ 必看

臺灣高等法院臺南分院 105 年度家上字第 29 號｜收養判決可以第三人撤銷嗎？

⚖️ **結論：不可以**

① 確認收養關係不存在雖是**甲類**，但**不在**第 48 條第 1 項但書列舉範圍（婚姻、親子、認領）→ 不得提起第三人撤銷之訴

② 第三人撤銷之訴是**特別救濟**，第三人若能循其他程序救濟（本案已另提確認親子關係存在之訴），依民訴第 507 條之 1 意旨，不得再提

📝 **考試怎麼用**

第三人撤銷題 → ① 是否甲乙類 ② 是否屬但書列舉 ③ 是否非因可歸責未參加 ④ 有無其他救濟途徑

📜 失權效（第 57 條） ⭐⭐⭐ 必看

📘 **本文**：有關**婚姻關係**之訴訟，經判決確定後，當事人不得援以前依請求之**合併、變更、追加或反請求**所得主張之事實，就**同一婚姻關係**，提起獨立之訴

但書：① 因法院**未闡明**致未為主張 ② 經法院闡明，因**不可歸責**於當事人之事由而未為主張

- 例：原告訴請離婚，法院判准離婚確定 → 被告不得再以**重婚**為由另訴確認婚姻無效
- 但書第 1 款：限於「因未闡明**致**未主張」；當事人自己已知悉的事實、或已可主張實體權利者，不能以法院未闡明為藉口
- 目的：婚姻紛爭**一次解決**，配合第 41 條合併制度

🏛️ ⭐⭐ 快速看

臺灣高等法院 107 年度家抗字第 47 號｜什麼叫「法院未闡明」？

📌 **事實**

抗告人前案依民法第 1052 條第 2 項訴請離婚敗訴確定；之後又追加請求確認婚姻無效（主張結婚時證人未見聞結婚真意），並主張前案法院**未闡明**

⚖️ **結論**

闡明義務以當事人聲明或陳述**不明瞭或不完足**為前提（民訴第 199 條第 2 項）。前案一、二審都有委任代理人，且對婚姻關係存續**明白表示不爭執** → 不符第 57 條但書 → **失權**

📜 既判力基準時 ⭐⭐ 快速看

🏛️ **臺灣高等法院 105 年度家上字第 17 號**

既判力只及於**事實審言詞辯論終結時**的狀態 → 之後**新發生**的離婚事由，可以另行起訴，不違反一事不再理

臺灣高等法院 106 年度家上字第 321 號

前案依民法第 1052 條第 2 項離婚敗訴確定；後案主張的事實都是前案言詞辯論終結前**已提出或得提出而未提出**的 → 受既判力拘束，也受第 57 條失權效拘束

事實發生時間	可否另訴	依據
前案言詞辯論終結**前**，且得主張	❌（除非有第 57 條但書情形）	既判力＋第 57 條
前案言詞辯論終結**後**新發生	✅	既判力基準時

✏️ 練習題 ✍️ 要寫

題 1　丙與丁為夫妻。丙以丁與配偶以外之人合意性交為理由，提起離婚訴訟，判決確定後：

1. 丙再主張受丁「不堪同居之虐待」，對丁提起離婚訴訟，法院應如何處理？
2. 改為丁主張受丙「不堪同居之虐待」，對丙提起離婚訴訟，法院應如何處理？

題 2　法院判決確認戊男與己女之間的**婚姻關係存在**確定。庚女主張戊己早已離婚，自己才是戊男的合法配偶，該判決對她不利；但她從頭到尾都不知道有這件訴訟。庚女是否受該判決拘束？可以怎麼救濟？

題 3　法院判決確認辛與壬之間的收養關係不存在確定。癸主張自己受該判決影響，可否提起第三人撤銷之訴？

> 👉 **點開看擬答**
>
> **題 1**
>
> 1. 依**第 57 條**，婚姻關係訴訟判決確定後，當事人不得援以前依合併、變更、追加或反請求所得主張之事實，就同一婚姻關係提起獨立之訴。若「不堪同居之虐待」發生於前案事實審言詞辯論終結**前** → 丙當時得以變更、追加主張 → **失權**，法院應駁回；除非有但書情形（法院未闡明、不可歸責）。若為言詞辯論終結**後**新發生 → 不受既判力及失權效拘束，得另訴（105 家上 17）。
> 2. 第 57 條亦涵蓋「**反請求**」所得主張之事實：丁為前案被告，得以反請求主張受丙虐待而未主張 → 同樣**失權**（新發生事實或但書情形除外）。
>
> **題 2**　確認婚姻關係存在為甲類，判決原則有**對世效**（第 48 條第 1 項本文）。惟庚女屬「婚姻關係受影響之人」，且非因可歸責於己而未參加訴訟 → 符合同項**但書第 1 款**，**不受拘束**。救濟：依同條第 2 項提起**第三人撤**

銷之訴，請求撤銷對其不利部分，準用民訴第五編之一。（另可提：第 54 條法院應依職權通知其餘結婚人參加訴訟）

題 3　不可以。確認收養關係不存在雖屬甲類，但**不在**第 48 條第 1 項但書列舉範圍（婚姻、親子、認領）；且第三人撤銷之訴為特別救濟，得循其他程序救濟者不得提起（民訴第 507 條之 1；臺南分院 105 年度家上字第 29 號）。